

1500041-23.2022.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... que Carlos havia planejado o roubo. Afirmou que enquanto estava na delegacia a polícia apareceu com o assaltante detido. Esse homem não estava encapuzado no momento do roubo. Afirmou ainda que Ronaldo adquiriu o carro em que estavam de Carlos e souberam, na delegacia, que se tratava de um veículo furtado. Apesar de terem recebido R\$ 800,00, parte do dinheiro estava no bolso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500041-23.2022.8.26.0550 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500041-23.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2006998/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22339269 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 147/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2006998 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2006998 - 03º D.P. RIO CLARO, 147/22/924 - 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS VIEIRA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ARTUR RODRIGUES SANTANA e CARLOS VIEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados, o primeiro como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e o segundo como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, porque em 8 de janeiro de 2022, por volta das 6h45, nas

imediações da Avenida 42 SE, Jardim Santa Eliza, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teriam subtraído, para proveito próprio, com o emprego de violência e grave ameaça em desfavor de Ivani Rosa de Andrade e de Ronaldo Aparecido de Goes, o veículo GM/Zafira, placa DMB- 2456/Rio Claro/-SP (que ostentava o emplacamento LRR1F44), uma bolsa contendo objetos diversos, uma aparelho de telefonia móvel e R\$ 502,00 em dinheiro, que estavam na posse das pessoas acima indicadas, conforme autos de exibição e apreensão, fazendo-o em concurso e unidade de desígnios.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 34/40), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41/42 e 43/44), auto de reconhecimento de objeto (fls. 45), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 86) e laudos periciais (fls. 250/254, 255/258 e 259/260).

A denúncia foi recebida (fls. 192/194), os réus foram citados (fls. 205 e 209) e apresentaram resposta escrita (fls. 231/234 e 240/244).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (SAJ).

A Defesa do corréu Carlos, por seu turno, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (SAJ).

A Defesa do corréu Artur, diante da confissão quanto à prática do delito, apresentou apenas teses relativas à fixação da pena (SAJ).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito vem descrita através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 34/40), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41/42 e 43/44), auto de reconhecimento de objeto (fls. 45), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 86) e laudos periciais (fls. 250/254, 255/258 e 259/260).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada a contento apenas em relação ao corréu Artur.

Perante a autoridade policial, o corréu Carlos Vieira da Silva reservou-se ao direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo (fls. 12).

Em juízo, Carlos declarou que era inquilino de Ronaldo. O conheceu através de sua esposa. Em determinada data, Ronaldo comentou com sua esposa que tinha interesse em vender o apartamento que eles alugavam; como estavam sem condições financeiras, ofereceu o seu veículo GM/Zafira, o qual havia comprado no dia anterior, como "entrada" e parcelaria o restante do valor. Quanto ao veículo, informou que comprou de um conhecido de pronome Lucas, como "entrada" para o pagamento, acordou sua motocicleta avaliada em R\$ 10.000,00, a qual estava com a documentação atrasada, e parcelou o restante do valor, em parcelas de R\$ 1.000,00. Relatou que na data dos fatos a vítima foi até a sua residência receber uma parcela do valor do apartamento. Posteriormente, quando estava indo para o seu local de trabalho, cumprimentou um conhecido de apelido "Magrão", o qual o informou que estava tendo uma confusão próximo dali, quando se aproximaram, reconheceu Ronaldo, o qual pediu que ele o ajudasse e então levou Ronaldo e a sua esposa até o hospital. Enquanto

estava no hospital, recebeu uma ligação de sua esposa, retornou para buscá-la e voltaram ao hospital para levarem as vítimas até a delegacia para registrarem a ocorrência. Negou que tenha presenciado os fatos delituosos, apenas encontrou Ronaldo pedindo ajuda. Informou que não conhecia o corréu Artur, que não havia feito nenhum combinado com ele e que não o escutou confessar aos policiais que eles haviam combinado de realizarem o roubo. Esclareceu que na data dos fatos o pagamento da parcela do apartamento foi realizado em horário diferente do cotidiano devido ao horário do seu trabalho naquela data, que apenas teria disponibilidade para entregar o valor no horário combinado. Negou conhecer os policiais militares Lian Aparecido da Rocha Sicarini e Tiago Granero dos Santos, ou ter algo contra eles. (SAJ)

Perante a autoridade policial, o corréu Artur Rodrigues Santana reservou-se ao direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo (fls. 13).

Em juízo, Artur confessou os fatos. Declarou que na data dos fatos era usuário de drogas há aproximadamente um ano, estava em abstinência e para conseguir comprar os entorpecentes realizou o roubo. Disse que avistou a vítima distraída, anunciou o assalto, subtraiu o veículo, a agrediu com uma coronhada e evadiu-se do local. Posteriormente aos fatos, estava guardando o veículo subtraído no Jd. Santa Maria, quando um indivíduo se aproximou e o deteve até os policiais militares chegarem. Informou que havia deixado os demais bens da vítima próximo a um arbusto, na rua paralela ao local da abordagem. Negou a participação do corréu Carlos na ação delituosa, informando que não o conhecia anteriormente. Negou também ter confessado informalmente aos policiais que teria combinado o roubo com Carlos e que dividiriam o valor dos bens subtraídos, bem como que já havia conhecimento de quem eram as vítimas. Só viu as vítimas no momento da abordagem. Não decorreu muito tempo do momento em que cometeu o delito até o momento em que foi detido. Faz um ano que usa cocaína. Afirmou estar arrependido dos fatos. (SAJ)

A vítima Ivani Rosa de Andrade declarou que Ronaldo tinha um apartamento no bairro Jardim Santa Elisa e o alugou para um homem, pois foi morar com um amigo em Cordeirópolis e não tinha quem cuidasse do apartamento. Alugaram o apartamento para Carlos Vieira da Silva, e no dia dos fatos combinaram de buscar o valor de R\$ 800,00 referente a uma das parcelas, às 6h00, no referido local. Estranhou o horário e disse a Ronaldo que havia algo errado, mas foram mesmo assim. Havia conversado com a esposa dele dois dias antes para combinar o horário. Chegando ao prédio, esperaram por um tempo, a mulher ligou para Ronaldo e subiram para pegar o dinheiro. Viu que havia umas pessoas na frente do prédio com atitude suspeita, mas eles haviam ido embora quando deixaram o local. Logo que saíram com o carro, foram assaltados. Relatou que um homem mandou que Ronaldo descesse do carro, gritou e o jogou no chão, agredindo-o. Quando ia ligar para a polícia, o homem mandou que entregasse a bolsa. Em seguida, chegou um carro branco, dois motoqueiros e Carlos, dizendo que o acudiriam. Carlos os levou para a UPA, acompanhou o atendimento, ligou para a esposa dele e disse que precisava buscá-la, mas daria uma carona a eles até em casa antes. Respondeu a Carlos que ele os levaria até a delegacia e ele demonstrou estar incomodado. Durante as investigações, descobriram que Carlos havia planejado o roubo. Afirmou que enquanto estava na delegacia a polícia apareceu com o assaltante detido. Esse homem não estava encapuzado no momento do roubo. Afirmou ainda que Ronaldo adquiriu o carro em que estavam de Carlos e souberam, na delegacia, que se tratava de um veículo furtado. Apesar de terem recebido R\$ 800,00, parte do dinheiro estava no bolso de Ronaldo e não foi furtado. (SAJ)

A vítima Ronaldo Aparecido de Goes declarou que possui um apartamento em usufruto onde residia, mas conheceu Ivani e foi morar com ela em Cordeirópolis. Em razão disso, alugou o apartamento para Carlos. Posteriormente, ele se interessou em comprar e ofereceu em troca o veículo Zafira no valor de R\$ 20.000,00, sendo que o restante seria parcelado. Quando recebia o aluguel, sempre ia após as 10h00. Contudo, no dia 07 de janeiro, à tarde, a esposa de Carlos ligou para Ivani pedindo

que recebessem o dinheiro no dia 8, antes das 7h00, pois ela precisava ir até a delegacia para resolver um problema com o carro da mãe dela, que teria sido apreendido em uma blitz. Chegando no local, viu que tinha um pessoal embaixo de uma árvore agindo de forma suspeita e Ivani o alertou, mas não deu atenção. Carlos estava lá fora, os avisou que a esposa dele já viria entregar o dinheiro e disse que iria buscar a sogra dele. Ao passar por essas pessoas, ele as cumprimentou. Deixaram o local e, ao parar em um sinal de parada obrigatória na avenida 42, foram abordados por um indivíduo armado, o qual mandou que descessem do veículo. Entraram em luta corporal, visto que percebeu que o revólver era falso, e foi agredido com vários chutes e golpes na cabeça. Nesse momento, Carlos apareceu e parou do outro lado da rua. Avistou dois indivíduos em uma motocicleta CG azul que passaram pelo local e deram sinal a Carlos, os quais pareciam estar em meio ao pessoal na frente do prédio anteriormente. Quando o assaltante deixou o local com o carro e os demais pertences, os dois indivíduos também foram embora e Carlos o socorreu. Relatou que Carlos os levou até a UPA e, em seguida, queria deixá-los em casa, mas Ivani insistiu que fossem à delegacia. Quando chegaram à delegacia juntamente com um senhor que havia presenciado os fatos, o delegado decretou que Carlos estava preso. Souberam também no local que o veículo Zafira era furtado. Enquanto estavam na delegacia, a polícia apareceu com um indivíduo detido, o qual reconheceu como sendo a pessoa que os havia roubado. Foram informados pelo delegado que o dinheiro seria repartido entre Carlos e o assaltante. Acrescentou que reside com Ivani, que a esposa de Carlos conseguiu apagar todas as ligações e mensagens do celular de Ivani e precisa do apartamento de volta. Afirmou que escondeu aproximadamente R\$ 300,00 no bolso da calça, sendo que o assaltante subtraiu R\$ 502,00. Demorou para se recuperar após o ocorrido. (SAJ)

A testemunha comum Lian Aparecido da Rocha Sicarini, policial militar, declarou que foram solicitados via COPOM por um indivíduo chamado Adriano, informando de que havia outro indivíduo perto de sua residência desmontando a placa de um carro e ele desconfiou que o veículo fosse roubado. Quando Adriano foi tentar conversar com o indivíduo, este correu portando uma bolsa. Contudo, Adriano conseguiu detê-lo e os acionou. Chegando ao local, identificaram o indivíduo como sendo Artur e constataram que o veículo era produto de furto. Disse que Artur não conseguia explicar a origem do veículo e, posteriormente, confessou ter roubado o veículo de um casal chamado Ronaldo e Ivani, no bairro Santa Elisa. Artur confessou ainda ter agido juntamente com Carlos, o qual era inquilino das vítimas e vendeu o referido veículo a eles. Artur disse que Carlos o informou de que pagaria uma quantia em dinheiro às vítimas referente à uma parcela do apartamento e que ele deveria subtrair o dinheiro e o veículo, para que dividissem posteriormente. Essa confissão foi feita para os policiais e para o Delegado de Polícia. Teve contato com Carlos na delegacia e o questionou sobre o ocorrido, tendo este negado os fatos, porém com versões contraditórias. Sabe que após as vítimas serem roubadas, Carlos as socorreu imediatamente e as conduziu ao hospital e à delegacia. Não conhecia Artur e Carlos. Afirmou que a vítima estava muito machucada. (SAJ)

A testemunha comum Tiago Granero dos Santos, policial militar, declarou que na data dos fatos receberam a informação via COPOM de que um indivíduo havia sido detido por um popular em região de área verde, visto que o indivíduo estava desmontando um veículo. Dirigiram-se ao local e indagaram o indivíduo a respeito do veículo. De início, ele disse que nada sabia. A placa foi localizada nas proximidades e através da consulta constataram que o veículo era de Sorocaba, motivo pelo qual solicitaram que uma viatura de lá contatasse o proprietário. Em busca veicular, localizaram um simulacro de revólver quebrado e uma chave Philips, utilizada para retirar as placas do veículo. Quando consultaram o chassi, constataram que se tratava de produto de furto ocorrido em novembro de 2021, em Rio Claro. Apesar de constar na placa que a Zafira era de Sorocaba, o veículo foi filmado por um radar inteligente na região de Cordeirópolis e era possível visualizar um casal de idosos nas imagens. Ligou na delegacia para informar acerca da situação e soube que lá havia um casal vítima, com as mesmas características. Em conversa com Artur, este

confessou ter roubado o veículo e dispensado os pertences, bem como ter agido em conjunto com Carlos, estando combinado que no momento do pagamento ao casal de idosos, Artur os abordaria na esquina e subtrairia o veículo e o valor de R\$ 800,00. Localizaram a bolsa, o dinheiro e o celular da vítima. Ligou novamente na delegacia e questionou se Carlos estava no local. Diante da confirmação, dirigiram-se ao local e conversou com Carlos, que inicialmente disse que não conhecia Artur. Porém, as vítimas informaram que sempre realizavam o pagamento por volta de 12h00, e neste dia em específico Carlos havia insistido que recebessem o dinheiro entre 6h00 e 7h00, quando aconteceu o assalto. Carlos disse ainda que comprou o veículo no Brechó On-line de uma pessoa chamada Amarildo e havia dado em troca uma motocicleta, mais R\$ 4.000,00. Contudo, Carlos não tinha provas. Foi durante a abordagem que Artur esclareceu sobre a participação de Carlos. (SAJ)

A testemunha comum Adriano Rangel de Oliveira declarou que na data dos fatos estava em sua residência quando avistou um indivíduo tirando as placas de um automóvel Zafira. Ele abandonou o veículo e saiu correndo pela rua. Entrou em seu carro, correu atrás desse indivíduo e chamou a polícia. Presenciou a abordagem policial, que foi tranquila. O indivíduo, posteriormente identificado como Artur, confessou o crime. Disse que tinha agredido um senhor e subtraído a Zafira. Ele confessou que agiu sozinho. Não ouviu o réu Artur falando que tinha outra pessoa envolvida no crime. Não conhecia o réu, mas depois ficou sabendo que ele era amigo de seu filho. Não conhece Carlos. Desconfiou que o veículo era roubado pela atitude de Artur, de retirar as placas do veículo e sair correndo com ela nas mãos. (SAJ)

A testemunha de defesa do corréu Carlos, Joaquim Henrique da Silva Ribeiro, declarou que é irmão de Carlos e ele é uma pessoa correta. Sabe apenas que Carlos adquiriu o apartamento. Nada sabe a respeito do veículo Zafira. Não conhece Artur. A família acredita que Carlos é inocente. (SAJ)

A testemunha de defesa do corréu Artur, Graciele Schnetzler Rondini de Oliveira, declarou que é amiga do pai de Artur. O conhece há aproximadamente dez anos e não tem nada que o desabone. Afirmou que Artur trabalhava na oficina mecânica do pai dele e nada sabe a respeito dos fatos. Não conhece Carlos. Não sabe se Artur é usuário de drogas e se já teve envolvimento com crimes. (SAJ)

De rigor a condenação do corréu Artur e a absolvição do corréu Carlos, senão vejamos.

I - Quanto ao corréu Artur Rodrigues Santana:

O corréu Artur confessou perante a autoridade policial e em juízo a prática do roubo. Negou, contudo, a participação de outros indivíduos na empreitada criminosa.

A confissão de Artur não está isolada nos autos e encontra arrimo nas palavras das vítimas Ivani e Ronaldo, que foram firmes em reconhecer esse réu como sendo o indivíduo que praticou o roubo no dia dos fatos, bem como nas declarações prestadas pela testemunha Adriano e pelos policiais militares Lian e Tiago, que ratificaram a detenção dele em poder dos objetos subtraídos, bem como confirmaram a confissão informal por ele realizada.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do agente, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que “no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (...)” (TJSP, apelação nº 0079090-

05.2003.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, d.j. 19/03/2013).

Nesse sentido já se decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014 - grifamos);

"Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015 - grifamos);

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 11/04/2013)

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, apelação nº 0000960-51.2008.8.26.0106, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, d.j. 07/06/2011)

Por outro lado, verifica-se que as declarações das testemunhas de defesa nada esclareceram para o deslinde da questão.

Evidente que a confissão do corréu Artur realizada tanto na fase policial como em juízo, aliada aos relatos das vítimas, da testemunha Adriado e dos policiais militares autorizam a condenação.

Veja-se que no presente caso sequer há questionamento da defesa técnica de Artur a respeito da real ocorrência do crime e da autoria delitiva por ele. Assim, de rigor a condenação de Artur pelo roubo.

Afasto a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, tendo em vista que não restou comprovada a participação do corréu Carlos ou de outros indivíduos na

empreitada criminosa.

Nesse ponto, cumpre salientar que o corréu Carlos negou a participação no delito e o próprio corréu Artur declarou ter agido sozinho. Como se não bastasse, as vítimas Ivani e Ronaldo afirmaram que foi somente um indivíduo que realizou a abordagem e subtraiu seus bens e uma quantia em dinheiro.

O crime foi consumado. O corréu Artur obteve a posse dos bens e da quantia em dinheiro subtraídos e saiu da esfera de vigilância das vítimas, ainda que por breve período de tempo.

Aplicável ao caso em comento a Súmula 582 do STJ, segundo a qual: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Desse modo, a condenação do corréu Artur pela prática do delito previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal é medida de rigor.

II - Quanto ao corréu Carlos Vieira da Silva:

Por outro lado, não houve provas seguras a respeito da participação do corréu Carlos no roubo.

Carlos negou a participação no delito. Quando ouvido em juízo, esclareceu que no dia dos fatos as vítimas foram até a sua residência receber uma parcela do valor do apartamento que havia comprado deles. Posteriormente, quando estava indo para o seu local de trabalho, encontrou Ronaldo pedindo ajuda e o levou, na companhia da esposa dele, até o hospital e, posteriormente, à delegacia de polícia para registrarem a ocorrência. Afirmou que não conhecia o corréu Artur.

No mais, apesar de os policiais terem relatado em juízo que Artur confessou ter agido em conjunto com Carlos na empreitada criminosa, houve divergência em suas declarações sobre o local em que Artur teria realizado tal confissão.

O policial militar Tiago Granero declarou que Artur teria afirmado no local da prisão sobre a participação de terceira pessoa. De modo divergente, o policial Lian declarou que Artur teria feito tal afirmação na delegacia de polícia, na presença dos policiais e do Delegado de Polícia.

Além disso, verifica-se que as declarações prestadas pelo policial militar Tiago Granero foram contrárias aos relatos apresentados pela testemunha Adriano, que presenciou o momento da prisão de Artur e afirmou em juízo que esse réu alegou ter agido sozinho, de modo que não presenciou a suposta delação realizada por esse réu quanto ao corréu Carlos.

A despeito do depoimento prestado por Adriano na delegacia de polícia, cumpre salientar que, em juízo, essa testemunha afirmou que em momento algum declarou que Artur teria mencionado sobre a participação de terceira pessoa no roubo.

As alegações de Carlos foram corroboradas pelas declarações das vítimas, que afirmaram que a subtração dos bens e da quantia em dinheiro foi realizada por apenas um indivíduo, reconhecido como sendo o corréu Artur.

No mesmo sentido, a negativa de Carlos foi corroborada pelo próprio corréu Artur, que confessou ser o autor do roubo e afirmou tê-lo praticado sozinho, aproveitando-se do momento em que as vítimas estavam distraídas.

De se ver que o corréu Artur foi enfático ao declarar que não conhecia o corréu Carlos e que não combinaram a prática do roubo.

Como já se disse, o corréu Carlos, quando ouvido em juízo, esclareceu que aquele era seu caminho normal para ir ao trabalho e que foi chamado pela vítima Ronaldo para socorrê-lo. Verifica-se que foi o próprio corréu Carlos quem levou as vítimas até o hospital e posteriormente à delegacia de polícia.

Tais fatos tornam inseguras as provas necessárias para a incriminação do corréu Carlos, tendo em vista que não restou demonstrado se ele efetivamente concorreu para a prática do delito.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do corréu Carlos, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente em relação a ele.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

III) Da dosimetria da pena:

Passo a dosar a pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do corréu Artur 1/6 acima do mínimo legal, em razão da circunstância da gravidade da violência praticada, consistente na utilização de um simulacro de arma de fogo para desferir coronhadas contra a cabeça da vítima Ronaldo, fato que demonstra o maior desvalor da conduta do réu. Nesse ponto, verifica-se que Ronaldo sofreu lesões corporais de natureza leve, resultando em "ferimentos corto contusos pequenos, irregulares no couro cabeludo e escoriação em joelho esquerdo", conforme laudo de fls. 259/260. Assim, a pena inicial será de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim, reduzo a pena em 1/3, de forma que retornará ao mínimo legal, de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena anteriormente fixada não sofre qualquer alteração.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito da situação financeira do réu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que desautorizam a aplicação de regime mais brando de pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena em razão do montante da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

A) condenar ARTUR RODRIGUES SANTANA à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

Em razão do regime de pena ora fixado, concedo ao réu Artur o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

B) absolver CARLOS VIEIRA DA SILVA da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 157, § 2º, II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, o que o faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inviável a fixação de indenização mínima na sentença nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da completa ausência de elementos para a devida liquidação.

Custas na forma da lei.

P.I.

Rio Claro, 27 de abril de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA